

意見書

はじめに

- 1 憲法 29 条と課税の限界
- 2 本件の争点としての連帯納付
- 3 地裁判決の誤り
- 4 連帯納付制度一般と本件の特殊性

おわりに

はじめに

わが国の税制は地価上昇を前提に、地価上昇の枠内で矛盾を解消しうるように制度設計されたものが少なくない。それが、バブル崩壊後の長期の地価下落減少の中で、制度披露を露呈し、早急に抜本的な改革をしなければ様々な違憲問題につながりかねない事態になっている。裁判所も、従来の地価上昇を大前提としてきた裁判例をそのまま踏襲するのではなく、具体的事案の妥当な解決のために、長期地価下落という大前提を基礎に税制の合憲性・合法性を慎重に検討しなければならないとなっている。

本件第 1 審の大阪地裁平成 15 年 1 月 24 日判決は、こうした姿勢を欠き、しかも現行税法の仕組みに対する基本的な誤解を含んだまま判断を下してしまっている。結論を言うと、被告・被控訴人が行った各種督促処分（以下本件処分という）は違法であり、仮に同処分が適法だとすると、連帯納付義務制度及び同制度に基づく本件処分は憲法 29 条に違反すると言わざるを得ない。

1 憲法 29 条と課税の限界

憲法は明確に財産権を保障している（憲法 29 条）。憲法が保障している財産権は、客観的法秩序としての私有財産の制度的保障のみを認めたものではなく、それとともに個人の主観的権利としての財産権、すなわち個人の有する財産権を個別的に保障していることについては、今日ではほぼ異論はないといえる。

このような観点からすれば、税負担のあり方如何によって財産権の実質が失われることがある以上、課税の限界として、「課税最低限」のみならず「課税最高限」についても憲法的にきちんと検討されるべきであった。しかし、わが国の憲法学は、納税義務の規定（憲法 30 条）や 29 条 2 項による財産権制約の枠内で考えたためか、税負担を財産権の内在的制約であるかのように理解し、財産権保障と課税問題の緊張関係についてはほとんど検

討してこなかった。

しかし、租税負担は財産権に内在する制約という理解は現行憲法の下でとうてい採用し得ない解釈である。この理解だといかなる形式の税負担であれ、国民は財産権に内在するものとして履行しなければならないことになりかねない。しかし、課税権は個々人の財産に公権力が強制的に介入するものであり、財産権の保障と論理的に整合するものではない。だからこそ、憲法は租税法律主義を明記し（憲法 84 条）、負担する納税者の同意と課税要件の明確性を確保し、その同意を法律という形式で示すことを条件した以上、同意の内容が憲法に反する内容であってはならないことをも要求したのである。

その意味で、税負担が財産権の保障に反してはならないことも憲法上当然の要求なのである。問題は、どの程度の税負担が果たして財産権保障に反する、といえるかという点である。

この問題を考えるに際して、国際的にも大きな波紋を投げかけたドイツ連邦憲法裁判所第 2 部 1995 年 6 月 22 日決定に簡単に触れておこう。この決定は、直接には当事のドイツの財産税や相続税における土地の評価が他の資産に比べて著しく低いことの不平等性が違憲とされ、新たな評価制度を導入することを義務づけたものである。しかし、この決定で注目されたのは、判決の傍論で指摘された財産税の法的性格と課税の限界であった。決定はまず「産税はその他の租税負担との総合効果において財産の実質、財産の根幹部分が残し、通常期待しうる可能な収益（期待収益）から支払うことができるように課税することは許されるが、そうでない場合は、財産税課税は結果として持続的没収となり、納税義務者は過度に課税され、その財産状態が根本的に侵害されることになる」と指摘し、財産税のような保有税（わが国の固定資産税もこれに該当する）は収益税であるから当該収益の範囲内でしか課税できないということになる。では収益すべてに課税できるのかというと、さらに次のような限界もあるとした。「ドイツ基本法 14 条 2 項によれば所有権行使は私的利用と公共の福祉に役立てられねばならない。したがって、財産収益は一方で公共のために提供されるが、他方で、権利者に私的収益利用が留保されていなければならない。それ故、収益に対するその他の課税に加えて財産税が許されるのは、収益に対する総負担が収入や経費、その他の軽減措置も一般的に考慮した場合に私人と公共に半々程度にとどまり、その際、財政上の負担能力に応じた、平等原則に即した負担配分に反するような負担効果を避けうる限りにおいてである」。つまり、収益の半分は私人の手元に残さねばならず、いわゆる「5 公 5 民」を憲法裁判所が合憲判断の基準として採用したということになる。

新たに生み出された利益の半分はその人の手元に残さねばならない、ということは明快であるが、わが国の憲法の財産権保障がそこまで保障しているといえるかは、なお慎重な検討が必要なことはいうまでもない。しかし、少なくとも、財産の元本は課税から防御されるべきであること、財産権保障の前提ということになる。さらに、当該財産から生じた新たな収益を 100%以上の税率で徴収することも、実質的には没収であり、課税の限界

を逸脱していることも明らかであろう。

実はわが国の判例もこのことを前提にしてきたのである。

①例えば、最高裁昭和三十七年八月二三日（税資三四号二五九頁）はいわゆる権利発生主義が現実に現金を手に入れていないのに課税する点において憲法二九条に反するという原告の主張に対して、直接権利発生主義と支払能力の問題には言及せず、「債権の発生は財産の増加であり、法人税法上所得に当たるものであるから、これに課税したからといって、所論のように、財産権を不当に侵害するものということとはできない」と判示している。この事案は、発生主義といっても当該年度経過一ヶ月または二ヶ月以内に現実に取得されたもののみを未収利息として計上し、著しく現金主義を加味したものであり、本件のような得られる財産を根こそぎ課税される問題とはやや異質であるといってよい。また、最高裁が「財産の増加」を前提に課税を適法化していることにも注意が必要である。

②東京地裁五四年三月八日（訟務月報二五巻七号一九五八頁）は法人土地譲渡益重課制度の合憲性が争われたケースであるが、被告国が「国民が租税の負担に応じることは本来財産権の保障と別個の問題である」としたのに対し、「土地譲渡益重課制度は、法人の所得の一形態である土地譲渡益に担税力を見いだしたものと考えられるから、必ずしも応能負担の原則に反するものとはいえず、また、同制度は土地譲渡益に対して各自業年度の所得に対する法人税とは別に二〇%の特別税率による法人税を課するもので、土地譲渡益に対する税負担は国税と地方税とを合わせておおむね七〇%になるのもではあるが、これをもって直ちに法人の事業の継続ないし法人の存立を危うくするものとはいえない。従って、同制度は憲法第二九条及び第二一条に反するものとはいえない」と判示している。結論は合憲だが、「法人の事業の継続を危うく」する課税は憲法二九条違反になる可能性が示唆されているといってよい。

こうした判例状況の中で、本件に類似した深刻、かつ、不合理な事態が生じてしまったのである。相続によって一億円の財産を取得した者に、実に一億三千万もの相続税が課されてしまったからである。バブル期に導入された取得価格課税の特例により相続開始時に一億円の資産でも取得時の二億三千万で評価しなければならないとされたからである。

大阪地裁平成七年十月十七日判決（****）はこの問題について、次のような画期的な判断を示した。まず、この特例が時価上昇期の租税回避規制策として導入されたものであることを指摘し、地価下落期にそのまま適用することの不合理さを次のように指摘する。

「(二)ところで、当該不動産の実勢価格が取得時に比べ相続開始時において下落している場合には、本件特例を適用し、取得価額をもって課税価格とするならば、相続開始時の資

産価値を基準とする限り、不動産の相続については、他の資産により同額の資産価値の財産を相続した場合に比べて税負担が過大となり、本件特例によって課税の実質的公平を図ろうとしたこととは逆の意味での課税の不公平が生ずることがあり、殊に地価の下落が急激かつ著しい場合には、相続により取得した不動産の価値以上のものを相続税として負担しなければならないという極めて不合理な事態さえ起こり得るのである。」

その上で、争点である特例措置の憲法判断に入り、立法目的自体の正当性を次のように承認する。「(三) 既に判示してきたとおり、本件特例は地価の急激な高騰による租税回避行為を阻止することを目的として立法されたものであるところ、当時の情勢に照らすと、右立法は時機にかなったもので、その目的も極めて正当であり、かつ、現時点においては一応沈静化しているとはいえ、地域的な差異もあり、地価についての今後の動向はなお予断を許さないものがあることを考えると、本件特例がその立法目的との関連で著しく合理性を欠くことが明らかであるとまではいえず、したがって、本件特例の法令自体を憲法違反であるとすることはできない。」

しかし、この特例を地価下落期に適用することの違憲性に次のように言及する。

「ただ、本件特例の根拠条文である措置法六九条の四第一項によれば、文言上は何らの限定も付されていないから、この法律は具体的な相続を巡る個別的事情は一切問わず、相続開始前三年以内に被相続人が取得した土地等については一律にこれを適用すべきものとされているようにも解されるのであり、これからすれば、(二) のような場合についても本件特例が適用されることになる。しかし、前記認定の本件特例の立法のいきさつやその立法目的に照らすと、そもそも本件特例は、これを適用することにより前記のような著しく不公平、不合理な結果が生じるような事案についてまでこれが適用されることを予定していたとは考えられないのである。もし、本件特例が右のような事案についてまで適用されるべきものとすれば、右土地のような財産を相続した相続人は、相続により取得した財産以上の財産的価値を相続税の名の下に国家に収奪されることになるのであるが、このようなことは本件特例が租税回避行為に対する制裁等として租税を賦課することを目的としているような場合でもない限り、全くその合理性を欠き、到底許されるものではない。ちなみに、本件特例の立法目的に右のような制裁目的が含まれていないことは、前記のとおり、右法律を適用するために、租税回避の意図の有無等、土地取得者の主観的要件を必要としないことから明らかである。この意味において、本件特例を(二) の事案のような場合にまで無制限に適用することについては憲法違反(財産権の侵害)の疑いが極めて強いといわなければならないが、仮にこのような考え方が容れられないとしても、少なくとも本件特例を適用することにより、著しく不合理な結果を来すことが明らかであるというような特別の事情がある場合にまでこれを適用することは、右法律の予定していないところと言うべきであって、これを適用することはできないといわざるを得ない。」

この判決は地価下落期に本件特例の適用を否定することで、直接憲法29条違反に言及することは避けているが、実質的な違憲判断でもあったといえる。

以上の我国の判例を素材に、課税と憲法29条の関係を整理すると次のようにいえよう。

まず、租税と財産権保障との関係は租税そのものの性格から次のような制約があると思われる。租税は、財産の没収等とは異なり、補償を要せずして各人から「奪う」ことのできるものである。それが可能なのは、租税は、財産元本そのものを侵害するものではなく、あくまでもその元本から生じた新たな経済的利益の一部を吸収するにすぎないものだからである。このことが租税の限界を画する際の基礎にされねばならず、租税の三局面、つまり、所得・保有・消費課税についていまいし詳しく展開するとつぎのようになろう。

まず、所得課税については、所得自体が一定期間中に新たに発生した経済的利益であるから、100%課税のように経済的利益の全てを奪い財産権行使を無意味にするものは許されない。しかし、この場合憲法上許される税率の上限についての立法裁量はかなり広い。しかし、所有権保障の下で憲法が維持しようと考えている制度そのものを実質的に崩壊せしめてしまうような高率負担は憲法違反になることがありえよう。その割合をドイツのように50%（ただし、これは税率ではない。仮に税率60%でも、基礎控除等により結果として50%以上手元に残るのであれば違憲とはいえない）に求めるか、4分の3以上に求めるか、制度の実態をみて判断すべきであるが、本件の場合は100%以上の負担であるので、この問題についてはこれ以上言及しないでも良いと思われる。

つぎに固定資産税等の土地保有税の限界が問題となる。保有課税は財産課税なのか、収益課税なのかを巡る論争もあるが、結局は当該財産から通常得られる収益に担税力を見いだしているものであり、当該財産から新たに獲得しうる収益の一部を租税として吸収しているから財産権保障と抵触しないのである。そうすると、保有税は当該財産からの（期待）収益からでは支払えないような高負担は違憲になり、他方当該収益の一部を吸収するだけで、元本そのものを侵害しなければ合憲といえる。

また、消費課税は消費行為の中に担税力を見いだす租税であるが、この場合の課税対象となる消費行為というのは所得等の新たな経済的利益の発生を合理的に推定させるものでなければならない。つまり、新たな経済的利益全てを「所得」として捕捉し得ないのでそれを補完するものとして消費税があるのである。したがって、消費税の場合は仮に税率が100%を超えても、購入するものの値段が増加するだけであり、それ自体が違憲になることはない。しかし、生活必需品のように新たな経済的利益がなく、自己の財産そのものを犠牲にしても購入しなければならないものに課税するのは、憲法25条の問題だけではなく、財産の元本を侵害するものとして憲法29条との関係でも問題になり得ないわけではない。しかし、実定法の仕組みからいえば消費税の納税義務者が消費者ではなく事業者であるので、この点を検討する実益がない。

最後に、わが国の相続・贈与税は、取得者課税・受贈者課税制度を採用している。自己のものではない他人の財産を相続制度を通じて取得し、あらたな経済的利得を得ることに担税力を見いだしている制度である。相続制度は所有権の延長上の権利であり（ドイツ基本法は相続権も所有権とともに１４条で保障している）、相続制度を否定しない枠内でのみ相続税の課税も憲法上許されるのである。その意味で、相続によって取得した新たな経済的利得の一部を課税される限りにおいては、憲法２９条違反を議論するのは非常に難しいが、取得した財産の大部分ひいては取得財産のすべて、さらには取得した財産以上の課税をするのであれば、それは相続制度、ひいては財産権保障そのものを否定することになる。相続税制は、この限りで、憲法上の制約を負っていることは承認しなければならないといえよう。

二 本件の争点

以上のことを前提として、本件の争点を整理してみよう。

何よりもまず明確なのは、原告・控訴人は本件告知処分により相続で取得した経済的利益のすべてを失ってしまう、ということである。通常の相続税負担の場合は仮に税率が１００％であっても基礎控除分が残り、最低限の財産の承継があるが、連帯納付義務の場合は納付義務者に対して根こそぎ課税できる仕組みになっている。相続税の課税対象は相続によって取得した財産であり、そのすべてが課税により失われるということは１００％課税であり、相続制度の実質を奪うことは明らかである。前述のように、ドイツ基本法は１４条で所有権とともに相続権も保障しており、一般に相続権は所有権の延長ないしは裏返しの権利と解されている。相続人に自己の財産を受け継がせる権利、すなわち被相続人にとっての遺言の自由、処分の自由は所有権保障の一要素だからである。この相続制度の実質が本件告知処分によって失われてしまっており、実質的には相続財産の没収という事態になってしまっているのである。

しかし、本件の問題はより深刻である。というのは、相続開始後１０年経過による資産価値の減少も著しいからである。この点につき、原告・控訴人の主張は家屋の固定資産税表額を基準に１０年間で約９１万円減価しており、実質的に、本件告知処分を履行すると自己の固有財産まで処分しなければならないとしている。私見によれば、この原告・控訴人の主張は社会経済の実態からすると控えめにすぎるように思われる。家屋に対する固定資産税評価方法の実体を直視すれば、１０年間における建物の時価の下落はこのようなものではとうていないからである。つまり、原告・控訴人の主張以上に時価の下落があり、その意味では原告主張以上に事態は深刻であると思われる。

にかかわらず、本件地裁判決は本件告知処分を合憲としている。そこで、その論拠が適

切かを検討してみたい。

三 地裁判決の論理とその誤り

まず、地裁判決は租税法の立法裁量の広い点を指摘する。

「原告は、相続税法 34 条 1 項が憲法 29 条に違反すると主張するところ、憲法 29 条により保障される財産権は政策目的による制限が許容されているものであり、また、租税法の定立については、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断のみならず極めて専門技術的な判断を必要とし、裁判所は基本酌には立法府の裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。したがって、当該立法の立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法目的達成のための手段が著しく不合理であることが明らかでない限り、これを憲法 29 条違反ということはできないものと解するのが相当である。」

この指摘自体は従来の租税法に対する裁判所の原則的判断方法を述べているだけであり、特に問題はないが、当該立法が地価上昇を前提としていたとすると、その前提が崩れている状況下での判断はより慎重さが求められることを忘れてはならない。

続いて、連帯納付義務制度と立法目的の関係を次のようにいう。

「相続税法 34 条 1 項の規定が憲法 29 条に違反するか否かを検討すると、前記 1 の通り、相続税法 34 条 1 項の連帯の負負義務は、相続税の徴収確保を目的として定められたものであって、かかる立法目的が正当なものであることは明らかである。そして、相続税法 34 条 1 項は、上記目的の達成手段として、各相続人等に対し他の相続人等の固有の相続税の納税義務について連帯納付義務を負わせることとしたのであるが、相続人等の負担する連帯納付義務の範囲は当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金銭に限られており、各相続人等の負担が過大になることとないように配慮されていること、相続税は本来相続財産を引き当てとするものであること、相続人は相続を放棄することも可能であること等に照らせば、本条項による連帯納付義務が相続税の徴収確保という立法目的達成手段として著しく不合理であることが明らかであるとはいえないというべきである。」

確かに立法目的自体は正当性を有しているといえる。しかし、「連帯納付義務の範囲は当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金銭に限られており、各相続人等の負担が過大になることとないように配慮されている」という指摘は全く実態を無視した議論であり、相続により受けた財産「全額」が課税されることを「過大になることとないように配慮」したものであるという評価は全くの的はずれであろう。

地裁判決が「相続税は本来相続財産を引き当てとするものであること」という論拠もあげていることからすると、相続財産全額を課税することも「租税」として許されると誤解しているようにも思われる。確かに「相続税は本来相続財産を引き当てとする」ものであるが、課税できるのはその一部であって 100%以上の課税は相続制度そのものの否定、

ひいては所有権保障そのものに反することになるのである。このような危険を含む連帯納付制度に対する違憲問題が従来なぜ議論されなかったかについては、後述したい。

地裁判決は、以上のように、１００％課税が可能であるかのような前提に立った上で、本件告知処分の憲法適合性について次のようにいう。

「平成２年度の本件建物の固定資産税評価額が１億０１６７万３０００円であったのに対し、平成１３年度の評価額が９８６２万２０００円であることは当事者間に争いが無い。しかし、そもそも相続税の課税標準たる相続等により取得した財産の価額は、当該財産を相続等により取得した時の時価によるものとされ（相続税法 22 条）、相続税法 34 条 1 項の連帯納付義務の限度額も、時価により評価した相続財産の価額を基礎として定められることとされている。相続税は相続等により取得した財産に担税力を認めて課されるものであるから、相続税の課税価格を相続時における時価の合計とすることは最もその趣旨にかなうといえるし、仮に相続開始後この相続財産の価値が下落したことを理由に納税義務の減免を認めるとすると、当該財産の価値の下落前に相続税を納付した相続人等との間で税負担の不公平が生じるなど不合理な結果になる。」

確かに、相続税は相続により取得した新たな経済的利益に着目しているのであるから相続開始時の時価である。しかし、延納を被告が認めた場合、被告は担保を確保し、利子税も課した上で期間の延期のリスクに備えている。その上で、被告は、本来の納税義務者ではなく、自己の納税額をきちんと納めた他の相続人に対して連帯納付を課しうるのである。この場合、連帯納付義務者が負担しなければならない「相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額」を、地裁判決のように、相続開始時の価額に限定しなければならないものではない。法は「受けた利益の価額に相当する金額」の負担を求めており、「相続開始時に受けた利益額」と明記しているわけではないし、期間延期のリスクを連帯納付者だけに負わせるべきものではないからである。早期に納付したもののとの平等論もあまり説得力がない。納付した時点の処分可能な価額で納付する点では平等であり、自己の判断では延納期限を調整できない連帯納付者にとって、たまたま滞納が発生した時点が遅れたために、早期発生した場合以上の連帯納付義務を負わされること自体も不平等だからである。

地裁判決は、連帯納付義務者に一方的に期間延期のリスクを負わせることに疑問を感じないまま、さらに次のような実態とおよそかけ離れ、少なくとも税制に關与する者としての常識を疑わざるを得ないような判断をしてしまっている。

すなわち、「また、原告は、本件告知処分に従い A（本来の納税義務者）の固有の相続税を納付したときは同人に対する求償権を取得するのであるから、同人に対して自己の負担額を請求することができるし、本件においては、原告の主張を前提としても、原告が取得した建物持分の価値の下落は 9 1 万 5 3 0 0 円にとどまっている。よって、被告が、原告

が本件相続により受けた利益の価額である１３１３万８５００円について本件各督促処分を行ったことが著しく不合理であるとはいえず、本件各督促処分は憲法２９条に違反しないというべきである。」

まず、首をかしげざるを得ないのは、建物に関する固定資産税の評価方法を前提として、建物の価値の下落は約９１万円にすぎないと断定している点である。固定資産税の建物の評価額は、相続税が前提としている「時価」とは著しく乖離しているのは公知の事実である。特に中古建物の評価額が実際の取引価額を大幅に上回っているのは常識である。

固定資産税の評価のうち、建物は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づき再建築価格を基準として評価されている。この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のもの（建物の復元ではなく、構造、規模、機能、構法等が同様なもの）をその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し、その家屋の価格を求める方法で、実際の建築費や取得費とも異なるし、なによりも中古建物の場合、通常中古市場では築１０年を超えるとほとんど評価額が出てこないのに対し、この評価方法だと、１０年経過時点で新築したと仮定した場合の価額（Ａ）から減価分（Ｂ）を控除する方法であるが、Ａは建築費の高騰などにより１０年前より通常高くなるので、それからＢを控除しても新築時の値段とあまり変わらない評価額となる方法である。これは、実際の時価で評価すると自治体財政の安定が確保できないので、家屋については安定的に高めで評価せざるを得ないことからきている。取引価額としての時価を対象にしている相続税において、このような評価方法を前提として原告・控訴人の価値下落は約９１万円にすぎないとし、著しく不合理ではないというのは、あまりにも租税制度の実態を無視した判断といわざるを得ない。１０年経過した場合の建物の実際の取引価額は、よほどの特殊要因がない限りは、通常ほとんど評価額が出てこないはずである。

第２に、地裁判決は、原告・控訴人が本来の納税義務者に対する「求償権を取得する」ことを不合理ではないことの理由に挙げている。連帯納付は、一般に保証債務類似の関係と解されているので、本来の納税者に対して求償権を取得するのは、教科書的にいえば当然である。しかし、本来の納税者に対して求償権を行使しうるような状況であれば、被告も本来の納税者に請求すればすむわけで、連帯納付義務の履行を迫るのは本来の納税者が納付できないからであり、本件の場合も、原告・控訴人が延滞納付を履行した場合、本来の納税者に対して理論上の求償権を取得するが、現実には求償できる可能性はなく、結局、原告・控訴人の相続財産どころか固有財産までもが税金として徴収されてしまうことになる。また、実務でもこのようなことがあることを前提としており、通達では「法第３４条第１項又は第４項の規定による連帯納付の責めに基づいて相続税又は贈与税の納付があつた場合において、その納付が相続若しくは遺贈により財産を取得した者又は贈与により財産を取得した者がその取得した財産を費消するなどにより資力を喪失して相続税又は贈与

税を納付することが困難であることによりなされたときは、８－３の取扱いの適用はないのであるから留意する。（平元直資２－２０７追加）」（相続税基本通達３４－３）とし、求償権の放棄を贈与とはみない配慮をしているのである。本件の場合がまさにそうであり、形式上求償権が生じても、実質行使し得ない事案である。第１審判決は、実務でも配慮せざるを得ない事態を全く顧みず、形式的判断に終始している。

いずれにせよ、地裁判決は延納制度と長期地価下落状況という戦後のわが国で初めて遭遇している事態の異常性に配慮せず、漫然と税法的には初歩的な誤解をしたまま判断をしてしまっているといわざるを得ない。

四 連帯納付制度一般と本件の特殊性

以上のことを前提に連帯納付義務制度と本件に係わる争点について意見をまとめておきたい。

まず、連帯納付制度自体は遺産取得税方式の下では適切な制度とはいえないが（他の相続人が負うのは、第二次納税義務程度のものであるべきであろう）、ただちには憲法２９条との関係では違憲とは言い難い。というのは、通常、相続税の納税義務は相続財産の一定割合額であり、連帯納付者が納付する場合であっても自己取得した財産の一部を納付するにすぎないからである。

また、延納に係わる連帯納付の場合は、従来は地価上昇のシステムの中で、期間延長は納税者にメリットを与え、多少の不合理性は地価上昇という期間の利益によってすべて解消されてきていたのである。それが、延納に係わる連帯納付に深刻な憲法問題が生じなかった背景にある。

しかし、本件の特異性は長期時価下落というわが国が経験しなかった状況の中で滞納が発生し、従来利益を与えてきた期間の延長が逆に納税者・連帯納付義務者に期間の不利益を与えはじめたのに、従来と同じ発想の下で安易に連帯納付義務を課し、その結果、取得した相続財産のみならず自己の固有財産までも課税のために納付しなければならなくなっている。本件の特異性はここにある。相続税法は期間のリスクをどちらが負うかについては明記していないが、このような状況下でも「相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額」をあくまでも相続開始時の価額によると解釈しなければならないのであれば、延納について認められた連帯納付義務制度は期間のリスクを一方的に連帯納付者に押しつける著しく不合理なものとなる。被告は利子税や担保等の期間のリスク回避措置を講じ、その上にさらに連帯納付を求め、長期にわたる価格変動はいっさい考慮せずに徴収できることになると、期間のリスクは一方的に連帯納付義務者のみに負わされることになる。被告が利子税や担保により期間のリスクに備えている以上、それ以外の地価下落という双方に責任のないリスクは双方で負担すべきであり、連帯納付義務として求めうるのは、納

付時において「相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額」である、納付時の時価をベースにしたものと解し、基礎控除の法定相続分割合も連帯納付に際して控除すべきであろう。

そうすれば、少なくとも相続財産以上の固有財産までも課税されるという異常事態は避けられるし、納付時の相続財産の時価を基準として考えれば、相続開始時の相続財産価額の100%以上が相続税により実質没収され、憲法29条違反を問題にしなければならぬ事態も回避できるように思われる。

いずれにせよ、本件についていえば、延納に係わる連帯納付として被告が連帯納付を求めうるのは、納付時の当該家屋の（固定資産税評価額ではない）取引価額としての時価までであり、連帯納付に際しては基礎控除のうち連帯納付義務者の持分に応じた部分も控除すべきである。それを超えている相告知処分は相続税法34条の地価下落状況の合理的解釈方法に照らして違法である。

仮にこのような相続財産を上回る納税告知処分を相続税法34条が容認しているのであるとしたら、相続税法34条自体が相続制度を実質的に形骸化し、憲法29条の財産権保障に反しているといわざるを得ない。

終わりに

わが国の相続税法は34年に現行の課税方式に変更してしまい、様々な矛盾を内包してきたが、それらは地価上昇システムの中で納税者の不満を解消させることで表面化しないでこれたといえる。しかし、地価下落傾向が続き、多くの矛盾が表面化し、本件の延納と連帯納付もその一つである。本来地価下落に係わる矛盾の解消は立法的な手当がなされるべきである。しかし、立法府は大阪地裁が実質違憲判断をした取得費課税の特例以外にはほとんど手をつけずに、地価下落のリスクを一方的に納税者に課したままにしている。このような状況の中では、地価下落の相続課税のあり方について適切な憲法判断を行い、合理的な相続税制の実現を促すことも司法の重要な任務であると考えている。大阪高裁の適切なご判断を期待する次第である。

* 意見書作成者の経歴等

一 略歴

昭和25年生まれ

昭和48年 3月 中央大学法学部卒業

昭和50年 3月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了

昭和50年11月 同博士課程中退・日本大学法学部助手

昭和55年 4月 静岡大学人文学部法学科専任講師

昭和55年10月 同 助教授

平成 4年 4月 東京大学社会科学研究所助教授併任

(5年3月まで)

平成 5年 3月 法学博士(一橋大学)

平成 5年 4月 静岡大学人文学部法学科教授

平成 6年 4月 立命館大学法学部教授 現在に至る

(なお、平成10年4月～10月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官)

二 主要著書

2003年 岩波書店『日本の税金』(岩波新書・8月刊行予定)

有斐閣『よくわかる税法入門(第2版)』

2001年 有斐閣『よくわかる税法入門』

清文社『世界の税金裁判』(編・著)

清文社『税理士春香の事件簿』

2000年 一粒社『相続・贈与と税』

1998年 ぎょうせい『逆転裁決精選50』(編・著)

1995年 信山社『受益者負担制度の法的研究』(日本不動産学会著作賞・東京市政調査会藤田賞受賞)

勁草書房『争点相続税法』(編・著)

1992年 勁草書房『現代税法と人権』

日本住宅総合センター『ドイツの住宅税制』(編・著)

1990年 青木書店『消費税の研究』(共著)

1982年 有斐閣『地方自治法の論点』(共著)

その他、学術論文、等多数。

上記に相違ありません。

平成15年6月30日

立命館大学法学部教授 三 木 義 一